**DRAFT** — Documento de trabajo generado en la plataforma. Las cifras, plazos y conclusiones deben ser verificados por un abogado o profesional colegiado antes de su firma, entrega o uso externo. No constituye asesoramiento juridico vinculante.

WHITE PAPER | DERECHO MERCANTIL

# Cobrar antes de reclamar: un protocolo para la morosidad de las pymes

*Por que los plazos de pago siguen creciendo y que puede hacer una empresa antes de llegar al juzgado.*

**Autor:** Departamento de procesal civil **Fecha:** octubre de 2026

**Resumen ejecutivo**

1. El plazo medio de pago a pymes ha subido ▲ +12 dias desde 2022 y sigue por encima del de referencia.
2. La mayoria de los impagos no son insolvencias: son facturas discutidas o sin aceptar que un protocolo interno evita.
3. Un requerimiento fehaciente a tiempo y la via monitoria resuelven la mayor parte de las reclamaciones sin juicio.

## Contenido

1. El problema
2. Los plazos de pago
3. Que puede hacer la empresa
4. Notas

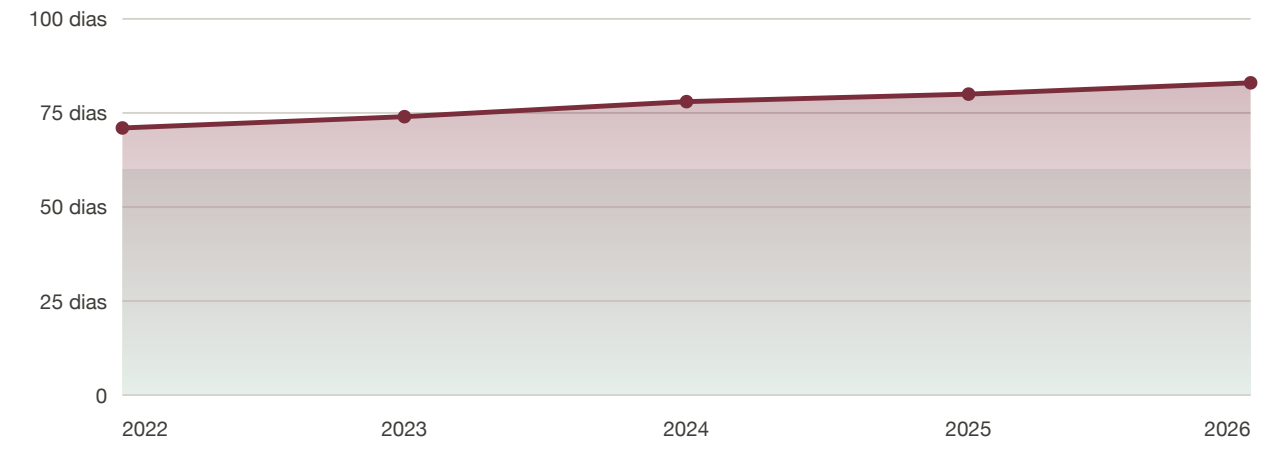
# 1. El problema

Las pymes financian a sus clientes sin quererlo. Cada dia de retraso en el cobro es circulante que no se puede destinar a la actividad.

> **Cobrar no empieza cuando vence la factura: empieza cuando se firma el pedido.**

## 2. Los plazos de pago

La serie de los ultimos cinco anos muestra una subida sostenida del plazo medio, de 71 dias a 83 dias.

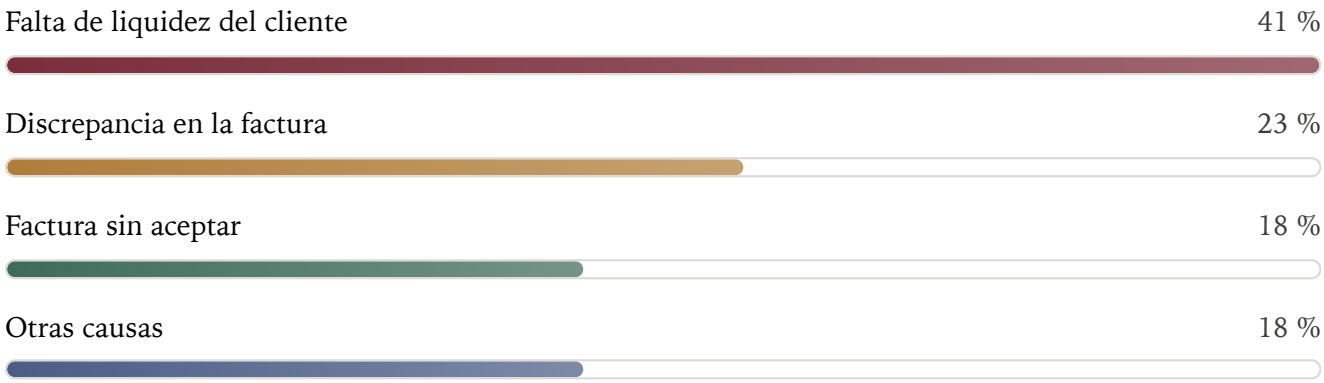



Fuente: Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026

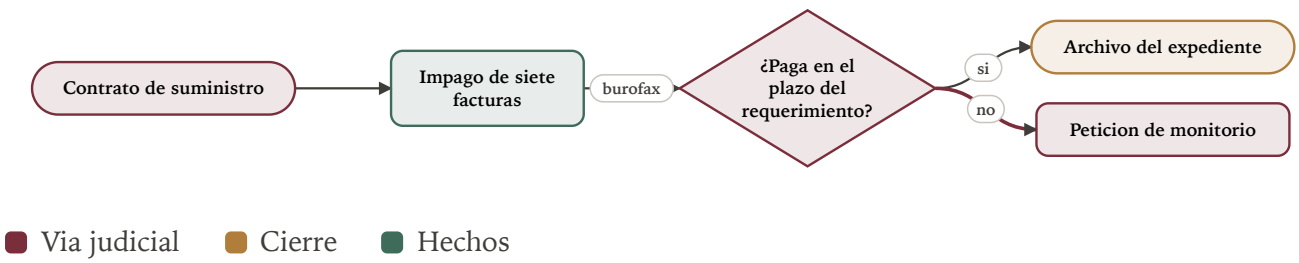
La distancia frente al plazo de referencia no se ha cerrado en ningun ejercicio.

# 3. Que puede hacer la empresa

Las causas del impago marcan la respuesta: una discrepancia se resuelve con documentacion; una falta de liquidez, con garantias y con rapidez.




Fuente: Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026




Fuente: Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026




Cliente unico que concentra ventas
Facturas sin aceptacion escrita
Prescripcion por inactividad

Fuente: Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026

## Tres medidas que cambian el resultado

- Aceptacion escrita de cada factura o albaran.
- Requerimiento fehaciente a los treinta dias del vencimiento.

# 4. Notas

1. Todas las cifras de este documento son ficticias y sirven solo para mostrar el formato.

---

**Fuentes**

1. Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026

Documento de trabajo. No sustituye al asesoramiento de un profesional colegiado ni a la liquidacion judicial de intereses.

Despacho de ejemplo, S.L.P. · Documento de demostracion con identidad corporativa aplicada desde el bloque marca.